

1507573-44.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... condenação do acusado pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação. Com efeito, depreende-se dos autos que a vítima transitava em via pública, quando foi surpreendida pelo réu e por outros agentes não identificados, que estavam em cerca de 04 motocicletas. O réu anunciou o roubo e subtraiu o celular da vítima. Na sequência, enquanto o acusado ordenava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507573-44.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507573-44.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2086672/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 23949931 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 2086672 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DHEMERSON SILVA RAMOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos

Dhemerson Silva Ramos, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nos artigos 180, caput, 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, e artigo 158, § 1º, todos do Código Penal, acusado de:

a) entre o dia 19 de março de 2022 e 29 de março de 2022, nesta comarca, ter recebido a motocicleta Twister, cor prata, placas GJE 3G39, e no dia 29 de março de 2022 por volta das 21h55, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 389, Itaim Bibi, ter conduzido a motocicleta, coisa que sabia ser produto de roubo conforme BO 615769, de 19 de março de 2022 - Delegacia Eletrônica, pertencente a Juscelino Ferreira dos Santos.

b) no dia 29 de março de 2022, por volta das 21h55, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 389, Itaim Bibi, nesta comarca, juntamente com vários outros indivíduos não

identificados, ter subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o aparelho celular de L. G. O. C.

c) no dia 29 de março de 2022, por volta das 21h55, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 389, Itaim Bibi, nesta comarca juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, previamente ajustados e agindo com o mesmo propósito de desígnios, ter constrangido a vítima L. G. O. C., mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a desbloquear o aparelho celular que tinha acabado de ser roubado, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, ou seja, acesso a aplicativos bancários no referido aparelho.

O réu foi preso em flagrante delito. Em audiência de custódia realizada em 31 de março de 2022, sua prisão foi convertida em preventiva (fls. 44/47).

A denúncia foi recebida em 18 de maio de 2022 (fls. 137/140).

O réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação por meio de defensora constituída.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 83/87)

Em audiência de instrução, tomaram-se as declarações da vítima, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu em relação ao crime de extorsão, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes de receptação e roubo, fixação de regime diverso do fechado, detração penal e direito de recorrer em liberdade (fls. 335/368).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

A pretensão penal é procedente em parte, conforme passo a expor.

A materialidade do crime de receptação restou demonstrada pelo boletim de ocorrência do crime antecedente (fls. 178/179) e pelas provas produzidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

A materialidade do delito de roubo restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência (fls. 13/19), bem como pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria dos crimes de receptação e roubo é certa e recai sobre o acusado.

O réu não foi interrogado em Delegacia de Polícia, eis que estava internado no Hospital Campo Limpo e foi submetido à cirurgia (fl. 12).

Interrogado em Juízo, o réu confirmou que praticou o roubo em concurso de agentes, mas negou o emprego de arma de fogo. Alegou que subia a rua, quando viu a vítima andando na calçada. Parou a moto do lado da vítima e ordenou a entrega do celular. Quando subtraía o celular, foi atingido por três tiros disparados por um policial com vestimentas civis. Não ouviu o policial dar “voz de prisão”. Em relação à motocicleta, a recebeu de um indivíduo chamado Leandro, conhecido como Jackie Chan, que informou que a moto era produto de crime anterior.

A vítima, em Juízo, não reconheceu o réu como autor dos fatos a ele imputados, uma vez que a rua em que ocorreram os fatos era escura e o indivíduo estava de capacete. Na data dos fatos, retornava do mercado pelo lado direito da rua. Quando estava a aproximadamente 10 metros de distância de seu prédio, ouviu algumas motocicletas, mas continuou caminhando. Uma dessas motos parou ao seu lado e anunciou o roubo, dizendo “perdeu, perdeu, passa o celular”, enquanto exibia uma arma de fogo. O indivíduo ordenou que o depoente fornecesse a senha do celular, o que foi feito, mas por algum motivo a senha “falhou”. Diante desse cenário, ofereceu sua digital para desbloquear o celular. Nesse momento, um policial chegou ao local e deu “voz de prisão” ao roubador. Este se virou ao policial, quando ouviu disparos de arma de fogo. O indivíduo que estava na motocicleta caiu ao solo.

Encostou na parede e perguntou ao policial se poderia pegar o celular que estava no chão. A rua foi fechada por diversas viaturas. Indagado, respondeu que o réu subtraiu seu celular e imediatamente ordenou a entrega da senha. Acredita que havia cerca de 03 a 04 motos. Pelas câmeras de segurança de seu prédio é possível ver as

motocicletas trafegando na via e uma delas voltando na contramão em direção ao local em que estava. Não é possível, visualizar, contudo, a abordagem por meio dessas câmeras, pois foi roubado em frente a um terreno em construção. Disse que o policial se identificou ao chegar no local, tendo o roubo apontado a arma para ele. Ouviu cerca de 03-04 disparos de arma de fogo. Questionado, respondeu que seu celular não foi desbloqueado. Não sabe dizer se a arma era um revólver ou uma pistola, assim como não sabe a cor da arma de fogo, pois estava muito escuro na rua. Não conseguiu visualizar o local em que a arma de fogo caiu quando o roubo foi atingido.

A testemunha Alex Júnio de Carvalho Polete, policial militar, relatou que, na data dos fatos, dirigia-se a sua residência após o término de seu expediente. Visualizou motocicletas, as quais já havia visto, por meio de filmagens, praticando crimes. Seguiu os indivíduos a partir da Avenida São Gabriel e notificou a polícia pedindo apoio por meio do seu celular pessoal. Em determinado momento, esses indivíduos cercaram a vítima e a abordaram. O ora réu apontava uma arma de fogo em direção à vítima, motivo pelo qual deu "voz de prisão" a ele. O réu se virou e apontou a arma de fogo em direção ao depoente que, por sua vez, realizou 04 disparos, tendo acertado 02 desses disparos. A vítima saiu correndo assustada, mas conseguiu contato com ela e pediu para que se acalmasse. Verificou que a vítima não foi atingida pelos disparos. Um dos motociclistas ficava na "escolta", averiguando a presença eventual da polícia. Chamou o atendimento médico para o réu, que havia sido atingido pelos disparos. Outras pessoas, no mesmo quarteirão, informaram que teriam sido vítimas dos mesmos indivíduos. Posteriormente, constatou que a moto utilizada pelo réu possuía uma placa de papel. Pelo chassi, identificou que a moto era produto de um roubo ocorrido há uma semana. Quando chegou ao local, o réu estava com o celular da vítima em mãos, ordenando inclusive a entrega da senha do celular. Não sabe precisar, contudo, se a vítima forneceu a senha. Havia 04 motos de "porte pequeno" e 01 moto de "porte maior". Indagado, respondeu que não conseguiu localizar a arma de fogo que estava na posse do réu. Ficou mais preocupado em chamar o resgate no momento. Acredita que um dos outros indivíduos que estava nas motocicletas pegou a arma de fogo. Os mesmos indivíduos praticavam diversos crimes na região, normalmente com mais de uma arma de fogo, pois o indivíduo da "escolta" costumava estar armado. Questionado, disse que não sabe precisar se o réu portava uma pistola ou um revólver, bem como não sabe a cor dessa arma.

A também policial militar Rafaela Santos Barboza, em Juízo, relatou que estava em patrulhamento, quando foi irradiado pelo COPOM que havia um roubo em andamento. Foi informado que um policial com vestimentas civis acompanhava alguns indivíduos, que realizaram um roubo contra vítima em via pública. Um dos indivíduos, ora réu, apontou a arma ao policial, que, por sua vez, efetuou 04 disparos contra ele. A vítima contou que foi abordada quando voltava do supermercado, perdendo a posse do celular. Não sabe precisar se houve a exigência da entrega da senha. A motocicleta utilizada pelo réu era produto de roubo. Não visualizou arma de fogo. Acredita que os outros motociclistas pegaram a arma de fogo que estava com o réu. Essas foram as provas orais produzidas.

No contexto apresentado, os elementos de prova produzidos, especialmente o depoimento da vítima, aliadas à confissão do réu, são suficientes para a condenação do acusado pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação.

Com efeito, depreende-se dos autos que a vítima transitava em via pública, quando foi surpreendida pelo réu e por outros agentes não identificados, que estavam em cerca de 04 motocicletas. O réu anunciou o roubo e subtraiu o celular da vítima. Na sequência, enquanto o acusado ordenava que a vítima fornecesse a senha para acesso ao celular, o policial, ora testemunha, Alex Júnio interveio e efetuou disparos de armas de fogo, os quais atingiram o réu. Registra-se que o próprio réu confessou que subtraiu a vítima, mediante grave ameaça e em concurso de agentes.

Retomo a análise da materialidade, em especial as causas de aumento imputadas ao tipo penal trazido na denúncia.

Nesse particular, a causa de aumento referente ao concurso de agentes resta comprovada pelo depoimento da vítima, bem como pela confissão do réu, no sentido de

que outros indivíduos, além do réu, participaram da prática delitiva com unidade de desígnios entre eles. Enquanto o acusado foi responsável por abordar a vítima, os demais indivíduos o “escoltavam” por meio de diversas motocicletas.

Por outro lado, respeitada manifestação do Ministério Público em sentido diverso, considero que não restou incontroversa, a partir das provas produzidas, a utilização de arma de fogo durante a prática delitiva. Sem olvidar-me da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo para o reconhecimento da majorante, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, as provas produzidas no presente processo desautorizam o reconhecimento dessa majorante.

Com efeito, depreende-se dos autos que o réu, enquanto abordava a vítima, foi surpreendido pela intervenção do policial militar Alex Júnior, tendo sido atingido por dois dos quatro disparos efetuados. Em razão desses disparos, tanto o acusado como o celular da vítima que, havia acabado de ser subtraído, caíram no chão, momento em que o réu foi preso em flagrante e conduzido ao Hospital para se submeter a procedimento cirúrgico.

A despeito da prisão em flagrante do réu, não foi apreendida a arma de fogo supostamente utilizada. Carece de verossimilhança a versão segundo a qual os demais indivíduos que estavam com o réu tenham pegado a arma de fogo após este ter sido atingido pelos disparos proferidos pelo policial. Registra-se, ainda, que a vítima e testemunhas ouvidas não souberam precisar nem sequer qual seria a cor da arma de fogo ou qualquer outra característica sua.

Nesse contexto, considero que há dúvidas razoáveis quanto à presença de arma de fogo na ação criminosa, comportando acolhimento a tese defensiva de afastamento, no caso sob exame.

Outrossim, respeitada a manifestação ministerial em alegações finais, e também não desconhecendo de entendimento da natureza jurídica do crime de extorsão como formal, diante das especificidades do caso concreto, considero a segunda conduta do acusado (exigir a senha do celular) não assumiu relevância jurídica para sua consideração como um tipo penal autônomo. Nesse sentido, verifica-se da prova produzida que o réu, imediatamente no momento da subtração, no exato contexto fático, exigiu que a vítima fornecesse a senha. Antes, contudo, de a senha efetivamente ser fornecida, houve a intervenção policial, a qual impediu qualquer continuidade dos crimes.

Assim, considerando que a subtração do celular e a exigência da entrega da senha ocorreram praticamente no mesmo instante, não tendo o réu êxito na obtenção da senha em razão da rápida intervenção policial, não há que se falar em concurso material de crimes entre a extorsão e o roubo, uma vez que, como exposto, a segunda conduta não assumiu a relevância jurídica necessária para a sua consideração como um tipo penal autônomo.

O crime de roubo, entretanto, restou consumado, uma vez que a efetiva inversão da posse da res furtiva em favor do acusado é suficiente para a consumação do crime, nos termos de entendimento dos Tribunais Superiores, que têm aplicado a teoria da apreensão, entendimento que restou sumulado pelo STJ Súmula nº 582.

Em relação ao crime de receptação, sua prática restou incontroversa. Além da confissão do réu, está comprovado documentalmente, por meio do boletim de ocorrência do crime antecedente acostado aos autos (fls. 178/179), que a motocicleta utilizada pelo réu para a prática delitiva era produto de crime anterior, qual seja, roubo ocorrido em

Os crimes de roubo e receptação foram cometidos em concurso material (artigo 69, Código Penal).

Comprovada, assim, a autoria e materialidade delitiva, impõe-se a condenação do acusado pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2º, inciso II, e 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Passo à fixação das penas.

Crime do artigo 157, §2º, inciso II, Código Penal.

Na primeira fase de dosimetria, atento ao art. 59, CP, as circunstâncias judiciais não se revelam concretamente desfavoráveis. Fixo a pena-base, assim, no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. A atenuante da confissão espontânea, a despeito de reconhecida, é inapta a redução da pena em patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase de dosimetria, presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes, conforme fundamentação acima exposta, tendo a majorante se revelado concretamente determinante e imprescindível para a execução do delito tal como ocorrera. A divisão de tarefas mostrou-se concretamente relevante para a consumação do crime patrimonial, valendo ressaltar que o réu foi responsável por abordar a vítima, enquanto os demais indivíduos não identificados o escoltavam. Em razão do concurso de agentes, agravo a pena em 1/3. Não há causas de diminuição de pena. Operado o aumento supra, torno a pena para este crime, em definitivo, em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Incabíveis tanto a substituição da pena privativa de liberdade como a suspensão da pena, ante o teor da pena ora fixada (arts. 44 e 77, CP).

Crime do artigo 180, caput, Código Penal

Na primeira fase de dosimetria, atento ao art. 59, CP, as circunstâncias judiciais não se revelam concretamente desfavoráveis. Fixo a pena-base, assim, no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. A atenuante da confissão espontânea, a despeito de reconhecida, é inapta a redução da pena em patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Pena em definitivo, para este crime, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa

Dias-multa no mínimo legal.

Incabíveis tanto a substituição da pena privativa de liberdade como a suspensão da pena, considerando que o crime foi praticado em concurso material com o delito de roubo (art. 69, §1º, CP).

Ante a gravidade dos crimes praticados – receptação de moto produto de roubo em concurso material com o crime de roubo em concurso de agentes em plena via pública, fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena, mostrando-se desproporcional e insuficiente a fixação de regime menos afliitivo. Ademais, depreende-se que, além da gravidade em concreto do delito, nas mesmas circunstâncias fáticas diversas outras possíveis vítimas do acusado foram localizadas, ensejando, inclusive, a instauração de inquéritos policiais autônomos, conforme requisitado pelo Ministério Público, situação essa que reforça a gravidade em concreto dos fatos.

Praticados os crimes em concurso material, a pena somada perfaz 06 anos e 04 meses de reclusão e 23 dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão penal para:

a) CONDENAR o réu Dhemerson Silva Ramos às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal

b) CONDENAR o réu Dhemerson Silva Ramos às penas de 01 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Praticados os crimes em concurso material, a pena somada perfaz 06 anos e 04 meses de reclusão e 23 dias-multa.

Recomenda-se a manutenção da prisão preventiva do réu, eis que imprescindível à garantia da ordem pública, especialmente ante a gravidade em concreto dos delitos, quais sejam, roubo em concurso com diversos outros agentes de vítima em via pública no período noturno e receptação de motocicleta produto de roubo uma semana antes dos fatos objeto deste processo.

Após o trânsito em julgado, encaminhe-se cópia da sentença à vítima e oficie-se ao TRE e ao IIRGD.

P.I.

São Paulo, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA